

Les finances des collectivités territoriales : l'autonomie financière, la libre administration et la discipline budgétaire locale au Sénégal

Introduction générale

Le droit des finances des collectivités territoriales se définit comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'autorisation, la mobilisation, la gestion, l'exécution et le contrôle des ressources financières et des charges des départements et des communes. Branche maîtresse du droit public financier et de la décentralisation, cette discipline constitue le support matériel indispensable à la mise en œuvre du principe de libre administration des entités locales. L'action financière locale repose sur une dialectique institutionnelle fondamentale : d'un côté, l'octroi de compétences fiscales et budgétaires propres permettant de répondre aux besoins spécifiques des populations de proximité ; de l'autre, le maintien d'une tutelle financière et d'un contrôle de légalité rigoureux exercés par l'État central pour préserver l'unité économique et budgétaire de la République. Ce droit se distingue des finances de l'État par son périmètre de compétences transférées, l'obligation d'un équilibre budgétaire réel et l'absence de pouvoir législatif propre pour créer l'impôt local.

L'évolution de l'architecture financière locale au Sénégal est intimement liée aux grandes vagues de réformes de la décentralisation qui ont jalonné l'histoire politique du pays. Au lendemain de l'indépendance de 1960, les structures territoriales, héritées du modèle colonial des communes de plein exercice, disposaient de ressources extrêmement limitées et restaient soumises à un régime d'approbation préalable étouffant. Le premier grand basculement architectural s'est opéré avec la réforme de 1996, qui a érigé la région en collectivité locale et substitué le contrôle de légalité a posteriori à la tutelle a priori. Cependant, le véritable cadre contemporain découle de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales, modifiée par les textes subséquents, qui a consacré l'Acte III de la décentralisation. Cette réforme majeure a supprimé la région, généralisé la communalisation intégrale et institué le département comme nouvel échelon local, tout en s'alignant progressivement sur les directives de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) relatives au cadre harmonisé des finances publiques territoriales.

Sur le plan doctrinal et de la pratique politique, la thématique des finances locales est le théâtre de controverses chroniques autour de l'effectivité de l'autonomie financière face au phénomène persistant du transfert concomitant des charges sans transfert adéquat des ressources. La doctrine publiciste sénégalaise s'interroge régulièrement sur la viabilité économique de la Contribution Économique Locale (CEL), qui a remplacé la patente, et sur l'impact des inégalités de richesses territoriales qui favorisent outrageusement la région de Dakar au détriment des communes de l'intérieur du pays. La controverse majeure réside dans l'intensité du contrôle de légalité exercé par les représentants de l'État (gouverneurs et préfets) sur les délibérations budgétaires locales, certains élus y voyant une recentralisation déguisée, tandis que le juge financier le justifie comme un rempart nécessaire contre la dérive des déficits locaux. L'arbitrage des finances territoriales impose ainsi de concilier la liberté de choix des conseils élus et la discipline budgétaire nationale, indispensable au respect des critères de convergence macroéconomiques de l'UEMOA.

L'analyse des finances des collectivités territoriales requiert une approche tridimensionnelle embrassant l'équilibre des ressources fiscales et des transferts étatiques, les règles spécifiques de

préparation et d'exécution du budget local, ainsi que l'architecture complexe des contrôles de régularité et de gestion. Dès lors, comment le cadre normatif des finances locales au Sénégal parvient-il à garantir une autonomie financière réelle propice au développement territorial tout en maintenant une discipline budgétaire stricte sous la surveillance de l'État et de la Cour des comptes ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'examiner dans un premier temps la structure des ressources locales et l'impératif d'autonomie financière. Puis, nous analyserons les règles de préparation, d'adoption et d'exécution technique du budget local. Enfin, nous étudierons l'architecture des contrôles budgétaires et le jugement des comptes locaux par la juridiction financière.

Partie I : La structure des ressources locales et l'impératif d'autonomie financière au Sénégal

A. La fiscalité locale propre : de l'assiette nationale au recouvrement par les agents de l'État

La fiscalité locale constitue le socle théorique de l'autonomie financière des départements et des communes du Sénégal, en vertu du principe selon lequel il n'y a pas de libre administration sans ressources propres. Le droit fiscal local sénégalais est gouverné par le principe de légalité fiscale : les impôts locaux sont créés, définis dans leur assiette et fixés dans leurs taux plafonds par l'Assemblée nationale au sein du Code général des Impôts. Les collectivités territoriales ne disposent pas d'un pouvoir législatif fiscal autonome ; elles votent des délibérations pour fixer les taux applicables sur leur territoire dans les limites strictes déterminées par la loi nationale.

La fiscalité locale sénégalaise s'organise principalement autour de la Contribution Économique Locale (CEL), introduite pour moderniser et remplacer l'ancienne taxe de patente industrielle et commerciale. La CEL se décompose en une contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et une contribution sur la valeur locative des locaux professionnels, constituant la ressource majeure des communes à forte activité industrielle. À cela s'ajoutent la Contribution Foncière Bâtie (CFB), la Contribution Foncière Non Bâtie (CFNB), la taxe d'habitation, ainsi que diverses taxes municipales directes sur l'occupation du domaine public ou la publicité.

Cependant, le système fiscal local présente une asymétrie organique majeure : les collectivités territoriales ne disposent pas de leurs propres services fiscaux. L'assiette et le contrôle des impôts locaux sont assurés par les inspecteurs de la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID), tandis que le recouvrement est confié aux comptables publics de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT). Cette situation engendre souvent des retards de reversement et des difficultés d'évaluation des prévisions budgétaires par les maires, la performance du recouvrement local dépendant de services étatiques principalement concentrés sur le budget de l'État central.

B. Les transferts financiers de l'État et les mécanismes de péréquation territoriale

Face à l'étroitesse et à l'inégale répartition de la matière imposable sur le territoire national, l'autonomie financière des collectivités sénégalaises est largement complétée et soutenue par des transferts financiers massifs en provenance du budget de l'État. Ces transferts visent à compenser le coût financier des compétences transférées par la loi aux blocs locaux (santé, éducation, urbanisme, environnement) et à corriger les fractures territoriales.

Le premier grand vecteur de transfert est le Fonds de Dotation de la Décentralisation (FDD), financé par une quote-part prélevée sur le produit de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) nationale. Le FDD est affecté en priorité au financement des dépenses de fonctionnement induites par les compétences transférées, telles que les charges de personnel des écoles élémentaires ou des

postes de santé municipaux. Le second vecteur est le Fonds d'Équipement des Collectivités Territoriales (FECT), destiné exclusivement au financement des dépenses d'investissement en capital, comme la construction de pistes de désenclavement, de marchés publics ou d'hôtels de ville.

Pour corriger les distorsions profondes entre les communes urbaines solvables de l'axe Dakar-Thiès-Mbour et les communes rurales de l'intérieur démunies de tissu industriel, le droit des finances locales met en œuvre des mécanismes de péréquation au sein des critères de répartition du FDD et du FECT. Ces critères intègrent des indices démographiques, géographiques et des indicateurs d'indigence fiscale, afin de garantir un transfert de solidarité nationale des zones riches vers les zones vulnérables, matérialisant ainsi l'impératif constitutionnel d'égalité territoriale et de cohésion de la nation.

Partie II : Les règles de préparation, d'adoption et d'exécution technique du budget local

A. Les principes d'équilibre réel et de sincérité lors de la phase d'adoption par les conseils élus

Le budget de la collectivité territoriale est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune ou du département. Sa préparation relève de la compétence exclusive du maire ou du président du conseil départemental, qui doit élaborer le projet de budget en s'appuyant sur un Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants, garantissant une phase de concertation démocratique en amont. Le projet de budget doit être soumis au vote de l'assemblée délibérante (conseil municipal ou départemental) avant le 31 décembre de l'année précédant celle de son exécution.

L'adoption du budget local est soumise à une contrainte juridique infiniment plus stricte que celle applicable au budget de l'État : le principe d'équilibre réel. Alors que l'État peut voter un budget présentant un déficit macroéconomique financé par l'emprunt ou l'émission de titres obligataires, le Code général des collectivités territoriales interdit formellement tout déficit budgétaire local initial. Le budget de la collectivité territoriale doit être voté en section de fonctionnement et en section d'investissement de manière rigoureusement équilibrée, les recettes de chaque section devant être égales ou supérieures aux dépenses correspondantes.

Ce principe est indissociable du principe de sincérité budgétaire locale : il est interdit aux élus de surévaluer artificiellement les prévisions de recettes fiscales ou les fonds d'aide pour inscrire des dépenses excessives. Les dépenses obligatoires, telles que les salaires du personnel territorial, les dettes exigibles et les dépenses de fonctionnement des services d'état civil, doivent être obligatoirement inscrites au budget sous peine de rejet de l'acte par l'autorité de tutelle.

B. L'exécution budgétaire : l'ordonnateur local face au comptable public de l'État

L'exécution technique du budget des collectivités territoriales obéit au principe national d'incompatibilité absolue découlant de la séparation des ordonnateurs et des comptables. L'ordonnateur local est l'autorité exécutive élue, à savoir le maire pour la commune ou le président pour le conseil départemental. Il dispose du pouvoir exclusif d'engager les dépenses de la collectivité, de liquider les droits des créanciers et d'émettre des mandats de paiement, ainsi que d'émettre les titres de recettes contre les débiteurs locaux.

Cependant, à la différence du droit public français où il existe des comptables locaux propres aux communes, le Sénégal a opté pour une centralisation comptable totale au profit de l'État. Le maniement des fonds locaux et la tenue des comptes de la collectivité sont assurés par un comptable public de l'État, à savoir le Trésorier ou le Receveur-Percepteur municipal, fonctionnaire

rattaché à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor. Ce comptable public de l'État exerce un contrôle de régularité rigoureux a priori sur les actes financiers de l' élu local.

Le comptable vérifie la disponibilité effective de la trésorerie sur le compte unique de la collectivité ouvert au Trésor, la régularité des procédures de passation des marchés publics locaux et la présence des pièces justificatives réglementaires exigées par le Règlement général sur la Comptabilité publique. En cas d'irrégularité, le comptable bloque le paiement. Si le maire peut utiliser son droit de réquisition pour forcer le paiement et dégager la responsabilité du comptable, le représentant de l'État est immédiatement informé, garantissant que l'ordonnateur local reste enserré dans un filet de légalité comptable particulièrement contraignant.

Partie III : L'architecture des contrôles budgétaires et le jugement des comptes locaux

A. Le contrôle de légalité et la tutelle financière exercés par les représentants de l'État

L'autonomie financière conférée par la Constitution aux collectivités territoriales ne saurait se transformer en une souveraineté budgétaire indépendante. L'article 243 du Code général des collectivités territoriales organise un contrôle de légalité rigoureux exercé a posteriori par les représentants de l'État : le gouverneur au niveau de la région et le préfet au niveau du département, agissant en tant qu'autorités de tutelle administrative.

Le budget voté par le conseil municipal n'est exécutoire qu'après avoir été formellement transmis au préfet pour approbation et contrôle de légalité. Le représentant de l'État dispose de pouvoirs d'intervention exceptionnels en matière financière :

- **Le pouvoir de modification d'office** : si le préfet constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget (comme le remboursement d'un emprunt ou le paiement des salaires des agents), il met en demeure la collectivité de l'inscrire. En cas de refus, le préfet procède à l'inscription d'office de la dépense et réduit à due proportion les dépenses facultatives de la collectivité.
- **Le règlement du budget en cas de déséquilibre** : si le budget est voté en déficit matériel, le préfet refuse son approbation et renvoie le document au conseil pour rectification. Si le conseil persiste, le préfet dispose du pouvoir de régler lui-même le budget de la collectivité par arrêté préfectoral pour rétablir l'équilibre financier.
- **Le contrôle des délibérations fiscales** : le représentant de l'État censure toute délibération locale qui fixerait des taux de taxes au-delà des plafonds légaux déterminés par le Code général des Impôts.

B. Le contrôle a posteriori de la Cour des comptes : le jugement des comptes du receveur et la discipline budgétaire des élus

Le contrôle suprême de la gestion financière locale est exercé a posteriori par la Chambre des affaires collectives territoriales de la Cour des comptes. Ce contrôle juridictionnel s'exerce de manière totalement indépendante du pouvoir exécutif et porte à la fois sur la régularité comptable et sur l'évaluation de la performance de la gestion publique locale.

La Cour des comptes procède au jugement systématique des comptes de gestion produits chaque année par les receveurs-percepteurs municipaux. Si les magistrats financiers découvrent des manquements, des déficits non justifiés ou des paiements de dépenses irrégulières validés par le comptable, la Cour prononce un arrêt de débet contre le comptable public de l'État, engageant sa responsabilité pécuniaire et personnelle. La Cour traque également les situations de gestion de fait

locale, qui se produisent lorsque des maires ou des présidents de commissions manient directement des espèces ou créent des caisses d'avances parallèles en dehors du circuit officiel du Trésor public.

De surcroît, la Cour des comptes exerce un contrôle direct sur les ordonnateurs locaux à travers sa Chambre de discipline financière. Bien que les élus locaux bénéficient d'une légitimité démocratique par le suffrage universel, ils sont pleinement justiciables devant la Cour pour leurs fautes de gestion financière. La Cour peut infliger des amendes pécuniaires lourdes aux maires ou présidents de conseils départementaux coupables de dépassements de crédits, d'octroi d'avantages financiers indus à du personnel ou de violations flagrantes du Code des marchés publics lors de la passation de contrats locaux. Enfin, les rapports sectoriels de la Cour des comptes, intégrés dans le Rapport Public Général, dénoncent régulièrement l'inefficacité de certains investissements locaux et l'absentéisme budgétaire, constituant un puissant levier d'assainissement de la gouvernance locale au Sénégal.

Conclusion générale

Le droit des finances des collectivités territoriales s'impose comme une discipline complexe et en pleine mutation, au carrefour des aspirations démocratiques de la décentralisation et des impératifs macroéconomiques de la rigueur financière publique. À travers l'architecture de l'Acte III de la décentralisation et l'application des principes d'équilibre réel et de sincérité budgétaire, le Sénégal a édifié un système de gestion locale formalisé, capable de canaliser l'utilisation de la fiscalité propre et des transferts étatiques sous le contrôle vigilant des préfets et des comptables publics du Trésor.

Néanmoins, l'idéal de la libre administration se heurte à des réalités matérielles et juridiques qui en limitent l'efficacité. Le maintien d'un monopole d'assiette et de recouvrement fiscal entre les mains exclusives des administrations de l'État central prive les élus locaux d'une visibilité indispensable sur leurs ressources réelles, transformant souvent l'autonomie financière proclamée en une dépendance budgétaire chronique vis-à-vis des fonds de dotation de l'État. De surcroît, l'absence de ressources financières substantielles au sein des nouveaux conseils départementaux fragilise l'échelon intermédiaire de la décentralisation, incapable de porter les grands projets d'aménagement du territoire sans l'aide directe du pouvoir central.

L'avenir des finances locales au Sénégal dépendra d'une volonté politique audacieuse de parfaire la transition financière territoriale. Cela exige une réforme globale du Code général des Impôts pour moderniser et simplifier la fiscalité foncière locale, l'automatisation des transferts du FDD et du FECT par des formules transparentes pour éviter les retards de trésorerie, et l'introduction progressive de mécanismes de budget participatif pour associer directement les citoyens aux choix d'investissements. C'est en renforçant les capacités d'évaluation managériale des administrations territoriales et en garantissant un contrôle rigoureux, mais respectueux de l'initiative locale, que le Sénégal fera de ses finances locales le levier d'un développement souverain, endogène et équitable de ses terroirs.